

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี โจทก์
นาง ดวง จันทร์ สุข สวัสดิ์ กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 83, มาตรา 335

จำเลยทั้งสองร่วมกันเอาทรัพย์สินหลายรายการใส่ในกล่องกระดาษใส่พัสดุ และนำผ่านเครื่องเก็บเงินของผู้เสียหาย และชำระราคาสินค้าเท่ากับราคาค่าพัสดุ 3 เครื่อง ซึ่งมีราคา น้อยกว่าราคาสินค้าในกล่องกระดาษเป็นการลักทรัพย์โดยใช้ กลอุบาย แสดงว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันคบคิด แสวงหาวิธีการ หลอกลวงตบตาผู้เสียหายไว้ก่อน ลักษณะและพฤติการณ์แห่งความผิด จึงถือได้ว่าร้ายแรง จำเลยทั้งสองเป็นผู้ใหญ่ และจำเลยที่ 2 มีครอบครัวและบุตรแล้ว ถือได้ว่ามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพอสมควรกลับมากกระทำผิดจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 83 คดีของกลางแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(7) วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลด

โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี คดีของ
กลางแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสียหาย
โดยเอาทรัพย์หลายรายการใส่ในกล่องกระดาษใส่พัสดุม และนำผ่านเครื่องเก็บเงิน
ของผู้เสียหายและชำระราคาสินค้าเท่ากับราคาค่าพัสดุม 3 เครื่อง ซึ่งมีราคาน้อยกว่า
ราคาสินค้าในกล่องกระดาษดังกล่าวที่จำเลยลักไป จึงเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กล
อุบาย แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันคบคิด แสวงหาวิธีการหลอกลวงตบตา
ผู้เสียหายไว้ก่อนลักษณะและพฤติการณ์แห่งความผิดจึงถือได้ว่าร้ายแรง จำเลยทั้ง
สองเป็นผู้ใหญ่และจำเลยที่ 2 มีครอบครัวและบุตรแล้ว ถือได้ว่ามีความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดีพอสมควรกลับมากกระทำความผิดดังกล่าว จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอกาลลงโทษจำคุก
ให้แก่จำเลยทั้งสองแต่เห็นว่าโทษจำคุกที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดมานั้นสูงเกินไป
จึงเห็นสมควรกำหนดใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในบางส่วน ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบาง
ข้อ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปีจำเลยทั้งสองให้การ
รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ
1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อธยา ดิษยบุตร-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------